

Comprendre l'environnement institutionnel calédonien

Séminaire d'accueil des nouveaux conseillers

Lundi 20 juillet 2026



L'Etat et les collectivités de Nouvelle-Calédonie

1

La Nouvelle-Calédonie

Collectivité principale dotée d'un statut sui generis, bénéficiant de compétences législatives et administratives étendues. Elle constitue le plus haut niveau de gouvernance locale.

2

L'Etat

Représenté par un préfet spécial : le **haut-commissaire de la République**. L'Etat exerce notamment les compétences régaliennes.

3

Les trois provinces

La province **Nord**, la province **Sud** et la province des **Îles Loyauté**. Chaque province dispose de compétences spécifiques. Elles sont représentées au Congrès.

4

Les 33 communes

Les plus petites unités administratives qui couvrent l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie et sont régies par le Code des communes.

L'Etat : trois catégories de compétences

Les compétences conservées par l'Etat ne présentent pas toutes la même nature : certaines sont **régaliennes**, certaines peuvent encore être **transférables**, tandis que d'autres demeurent durablement exercées par l'État.

Compétences régaliennes

Art. 21 LO – 19 mars 1999

- Défense nationale
- Nationalité
- Garanties des libertés publiques
- Droits civiques & régime électoral
- Monnaie, crédit, changes et Trésor
- Justice & organisation judiciaire
- Droit pénal & procédure pénale
- Maintien de l'ordre
- Entrée et séjour des étrangers
- Relations extérieures

Compétences transférables

Art. 27 LO – transférables à la NC

- Administration des provinces & communes
- Contrôle de légalité
- Régime comptable & financier
- Enseignement supérieur
- Communication audiovisuelle

Transférables par loi organique après résolution du Congrès.

Autres compétences de l'État

Art. 21 LO

- Fonction publique de l'État
- Recensement général de la population
- Recherche
- Réglementation des fréquences radioélectriques
- Desserte maritime & aérienne (NC vers hexagone)
- Liaisons & communications gouvernementales
- Contrôle budgétaire & juridictions financières
- Pouvoirs constitutionnels de l'État

Transfert des compétences

Avant 1998 - Compétences anciennes

Compétences anciennes que la Nouvelle-Calédonie possédait déjà lors de sa première période d'autonomie, incluant le droit fiscal, le droit de la santé, le droit de la sécurité sociale et le droit des assurances.

1er janvier 2011 - Sécurité maritime

La police et la sécurité de la circulation maritime intérieure ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie.

1er janvier 2013 - Sécurité aérienne

La police et la sécurité de la circulation aérienne sont passées sous le contrôle des autorités locales.

1er janvier 2014 - Sécurité civile

Transfert final de la sécurité civile.

1er janvier 2000 - Transferts immédiats

Immédiatement après l'Accord de Nouméa, des compétences pleines et entières ont été transférées en matière de droit du travail, d'enseignement primaire et de formation professionnelle et de télécommunication.

1er janvier 2012 - Enseignement secondaire

Transfert de l'enseignement secondaire et primaire privé sous la pleine compétence de la Nouvelle-Calédonie.

1er juillet 2013 - Droit civil et droit commercial

Transfert du droit civil et du droit commercial, élargissant considérablement les compétences de la Nouvelle-Calédonie.



La spécialité législative : les textes nationaux ne s'appliquent pas tous automatiquement

1. Une mention expresse est en principe nécessaire

En application du principe de spécialité législative, les lois et règlements nationaux ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'ils comportent une **mention expresse** d'application.

Texte adopté en métropole

Mention expresse d'application à la Nouvelle-Calédonie ?

- ☒ Oui : le texte est applicable
- ☐ Non : le texte n'est pas applicable

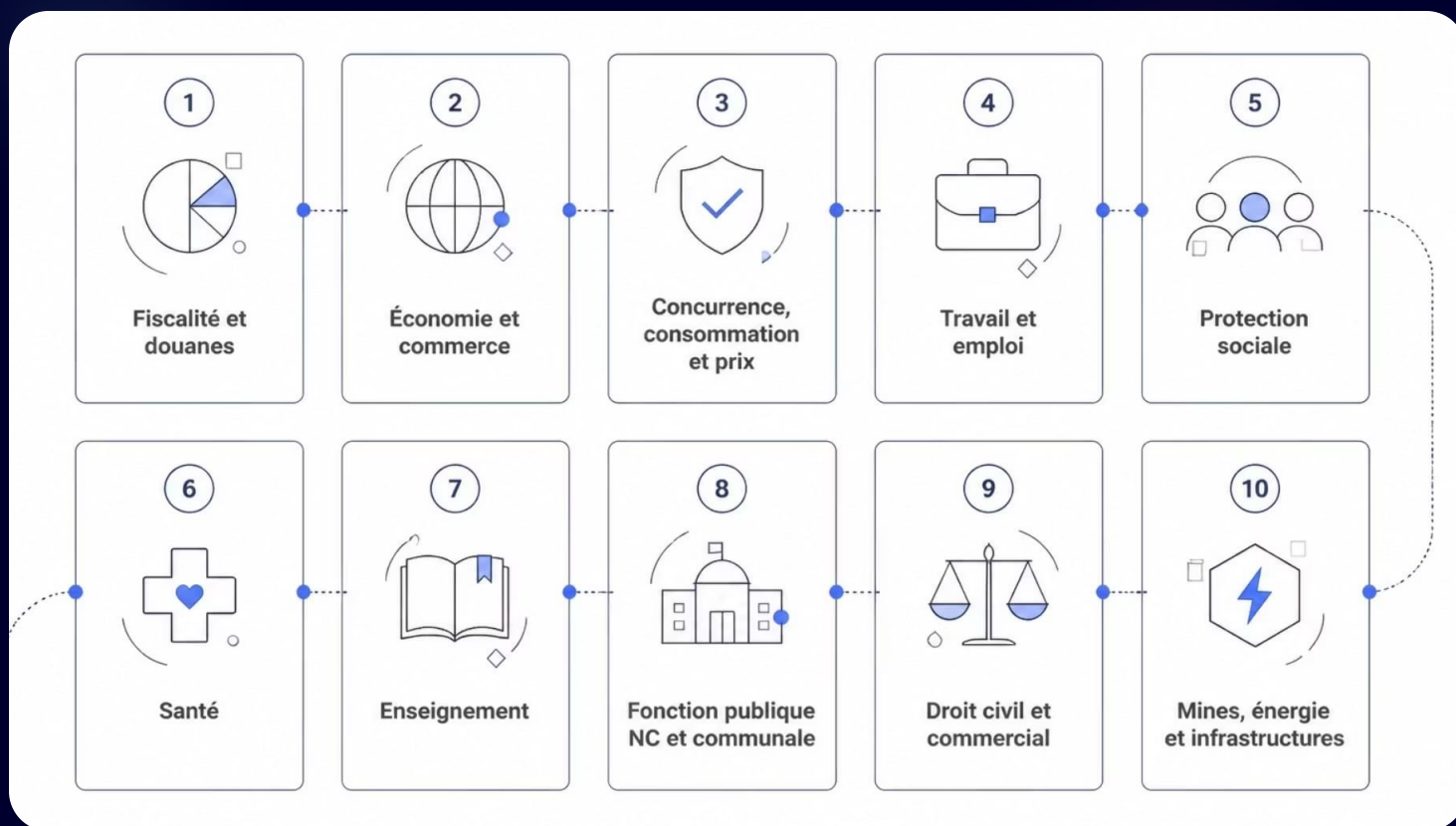
2. Certaines matières sont applicables de plein droit

L'article 6-2 de la loi organique prévoit que certaines dispositions s'appliquent automatiquement en Nouvelle-Calédonie, même sans mention expresse.

- Pouvoirs publics constitutionnels
- Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes
- Défense nationale
- Domaine public de l'État
- Nationalité
- Statut des agents publics de l'État
- Procédure administrative contentieuse
- Droits des citoyens face aux administrations de l'État

La Nouvelle-Calédonie : une compétence d'attribution

En vertu de l'**article 22 de la loi organique**, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas d'une compétence générale. Ses compétences doivent être expressément prévues par la loi organique ou résulter d'un transfert. Une question touchant l'ensemble du territoire ne relève pas automatiquement d'elle.



Les compétences majeures de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie dispose de leviers essentiels:

Fiscalité et fiscalité douanière

- Création, modification et suppression des impôts, droits et taxes
- Réglementation douanière
- Droits et taxes à l'importation
- Affectation de recettes à des fonds ou collectivités
- Création d'impôts au bénéfice des provinces ou communes

Protection sociale

- Organisation et financement des régimes sociaux
- Prestations familiales
- Régimes de retraite
- Dispositifs en faveur des personnes handicapées
- Prise en charge de la perte d'autonomie

Régulation et organisation de l'économie

- Réglementation des prix et encadrement des marges
- Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
- Contrôle des concentrations économiques
- Protection des consommateurs





Les provinces : la compétence de droit commun

En vertu de l'article 20 de la loi organique, les provinces sont compétentes dans **toutes les matières** qui ne sont attribuées ni à l'Etat, ni à la Nouvelle-Calédonie, ni aux communes.

Nouvelle-Calédonie	Provinces
Compétence d'attribution – prévue par la loi organique ou résultant d'un transfert	Compétence résiduelle ou de droit commun – tout ce qui n'est pas attribué ailleurs

Principaux domaines provinciaux

Développement économique local

Environnement et tourisme

Urbanisme et logement

Action sanitaire et sociale

Culture, jeunesse, sport

Infrastructures provinciales

Gestion du domaine provincial

En cas de difficulté : Saisine du Conseil d'Etat

La loi organique prévoit un mécanisme spécifique permettant de clarifier les frontières de compétences **avant** ou **indépendamment d'un contentieux**.

Autorités pouvant saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis

Président du
gouvernement

Président du congrès

Président du sénat
coutumier

Président d'une assemblée de province

Haut-commissaire



Difficulté de compétence



Saisine du Tribunal



Transmission au Conseil



Avis rendu



Chacun agit dans son couloir de compétence:

L'autonomie de chaque collectivité a des conséquences directes sur ses relations avec les autres collectivités.

Au nom du principe de libre administration, une collectivité ne peut :

- Décider à la place d'une autre
- Modifier son organisation
- imposer une politique relevant de ses compétences
- imposer une charge financière

Ce qui est possible

- Subvention volontaire
- Convention de financement
- Cofinancement ou contrat de développement
- Mise à disposition de moyens (article 202 LO)

i **Références** : Avis d'assemblée générale du Conseil d'État du **25 janvier 2007** (aide au logement) . Une collectivité n'est pas tenue de financer seules ses propres compétences mais ne peut imposer une charge financière



Absence de hiérarchie entre les personnes publiques

Pas de hiérarchie entre les personnes publiques

Etat

Nouvelle-Calédonie

Provinces

Communes



Aucune personne publique n'est, de manière générale, supérieure à une autre.

- Pas de tutelle générale
- Pas de pouvoir d'instruction
- Chacun agit dans son domaine de compétence

Mais les normes s'imposent selon leur domaine de compétence

Fonction publique

Les règles adoptées par la Nouvelle-Calédonie s'imposent aux provinces et aux communes lorsqu'elles emploient des agents relevant de ces règles.

Droit du travail

La législation du travail adoptée par la Nouvelle-Calédonie s'impose à l'État, aux provinces et aux communes lorsqu'ils agissent en qualité d'employeur.

Le contrôle de légalité ne constitue pas une tutelle

Pas de contrôle d'opportunité

Le haut-commissaire ne juge pas si la décision est politiquement, économiquement ou administrativement souhaitable.

Pas de pouvoir général d'annulation

Il ne peut ni annuler, ni modifier, ni remplacer lui-même un acte.

Pas, en principe, de contrôle préalable

Il n'autorise pas préalablement les actes de la Nouvelle-Calédonie avant leur entrée en vigueur.

Contrôle sous l'autorité du juge

Lorsqu'il estime un acte illégal, il saisit la juridiction compétente. C'est le juge qui tranche.

Prééminence du congrès sur le gouvernement

Le congrès exerce principalement le pouvoir normatif de la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès

- Adopte les lois du pays
- Adopte les délibérations
- Vote le budget
- Crée les impôts
- Contrôle l'action du gouvernement
- Rend des avis
- Adopte des résolutions et des vœux

Le gouvernement constitue l'exécutif collégial de la Nouvelle-Calédonie.

Le gouvernement

- Prépare les projets de loi du pays
- Prépare les projets de délibération
- Prépare le projet de budget
- Arrête certains projets de textes et mesures d'application
- Exécute les lois du pays et les délibérations
- Dirige les politiques publiques
- Gère les services de la Nouvelle-Calédonie
- Exerce les compétences propres attribuées par la loi organique

📌 La Nouvelle-Calédonie est titulaire des compétences. Le congrès fixe principalement les règles, tandis que le gouvernement prépare et exécute les décisions, sous réserve des compétences propres attribuées au gouvernement et au président du gouvernement.

Le contrôle politique du gouvernement

Les outils de contrôle courants

- Questions écrites et orales
- Débats en séance plénière
- Commissions d'enquête ou de contrôle
- Examen des rapports annuels
- Vote du budget et contrôle de son exécution

La motion de censure (art. 95 LO)

- Au moins **11 signatures** requises
- Adoption à la majorité de **28 voix** au moins
- Met en cause l'**ensemble du gouvernement**
- Expédition des affaires courantes jusqu'à élection d'un nouveau gouvernement



Les instruments juridiques du congrès

Le congrès n'utilise pas le même instrument selon la nature de la décision et l'effet juridique recherché.

La loi du pays

- Intervient uniquement dans les matières limitativement énumérées à l'article 99 de la loi organique
- Peut concerner la fiscalité, les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale, l'emploi local, certaines matières civiles, commerciales ou coutumières
- Possède une valeur supérieure aux délibérations
- Fait l'objet d'une procédure particulière

La délibération

- Constitue l'instrument réglementaire de droit commun du congrès
- Intervient dans les matières qui ne relèvent pas de la loi du pays
- Peut préciser les modalités d'application d'une loi du pays
- Permet d'organiser les services et établissements publics
- Utilisée pour les décisions budgétaires

La résolution

- Permet au congrès d'intervenir politiquement dans une matière relevant de la compétence de l'État
- Peut demander la modification, l'extension ou l'adaptation d'un texte national
- Ne permet pas au congrès de modifier lui-même une règle relevant de l'État

Le vœu

- Permet au congrès d'exprimer une position politique
- Peut inviter une collectivité ou une institution à agir
- Ne crée pas, par lui-même, d'obligation juridique

L'avis

- Rendu lorsque la loi organique ou un autre texte prévoit la consultation du congrès (sur les lois ou ordonnances article 90 LO)
- Permet au congrès d'exprimer la position de la représentation calédonienne
- Peut proposer des adaptations ou signaler des difficultés
- Ne lie généralement pas l'autorité qui consulte

Le CESE et le Sénat coutumier

Le CESE exerce une fonction consultative ; le Sénat coutumier intervient également comme une seconde chambre dans certaines matières.

Le CESE

Une institution consultative

- Avis obligatoire sur les lois du pays et délibérations à caractère économique, social ou environnemental
- Saisi par le gouvernement pour les projets et par le président du congrès pour les propositions
- Délai d'un mois, réduit à 15 jours en cas d'urgence
- Avis public et non contraignant ; il peut être présenté devant le congrès

Art. 155 LO n° 99-209

Le Sénat coutumier

Une double fonction institutionnelle

- Seconde chambre** pour certaines lois du pays relatives à l'identité kanak et à la coutume : première lecture, puis navette avec le congrès
- En cas de désaccord persistant, **le congrès statue définitivement**
- Avis obligatoire** sur les délibérations intéressant l'identité kanak
- Peut être consulté sur toute autre délibération, notamment par le président du congrès ou d'une assemblée de province
- Délai d'un mois ; un membre peut présenter l'avis devant le congrès ou l'assemblée de province

Art. 142 et 143 LO n° 99-209

À retenir

Le CESE rend des avis. Le Sénat coutumier exerce une double fonction : **seconde chambre** spécialisée pour certaines lois du pays et instance d'**avis obligatoire** sur les délibérations. **Le congrès statue définitivement.**



Interactions et relations entre les collectivités

Plusieurs collectivités peuvent intervenir dans une même politique publique, mais sur des aspects différents.

Des compétences complémentaires

La NC et les provinces peuvent intervenir dans une même matière sans exercer exactement la même compétence.

Nouvelle-Calédonie	Provinces
Principes directeurs du droit de l'urbanisme	Règles ne constituant pas des principes directeurs
Législation et réglementation relatives au nickel, au chrome et au cobalt	Mesures individuelles d'application

Les délégations (art. 47 LO)

Le congrès peut confier aux provinces ou aux communes l'exercice de certaines compétences ou décisions.

- Adaptation et application de certaines réglementations (santé, protection sociale)
- Gestion de la ressource en eau
- Gestion du réseau routier de la NC
- Transport maritime
- Mesures individuelles d'application confiées aux provinces ou aux communes

La délégation est organisée par une convention précisant notamment son objet, sa durée et les moyens nécessaires.

Interactions et relations entre les collectivités

Les collectivités peuvent financer et conduire des projets communs sans modifier la répartition des compétences.

Les conventions et les subventions

Les collectivités peuvent coopérer sans modifier la répartition des compétences.

- Conventions de financement
- Subventions
- Cofinancements
- Conventions de partenariat
- Mises à disposition de personnels
- Mutualisations de services

Les contrats de développement (art. 210 LO)

État – Nouvelle-Calédonie

État – Provinces

- Programmation pluriannuelle
- Priorités définies conjointement
- Cofinancement des projets
- Infrastructures, santé, logement, formation et développement économique
- Objectif de rééquilibrage territorial
- Respect des compétences de chaque partenaire

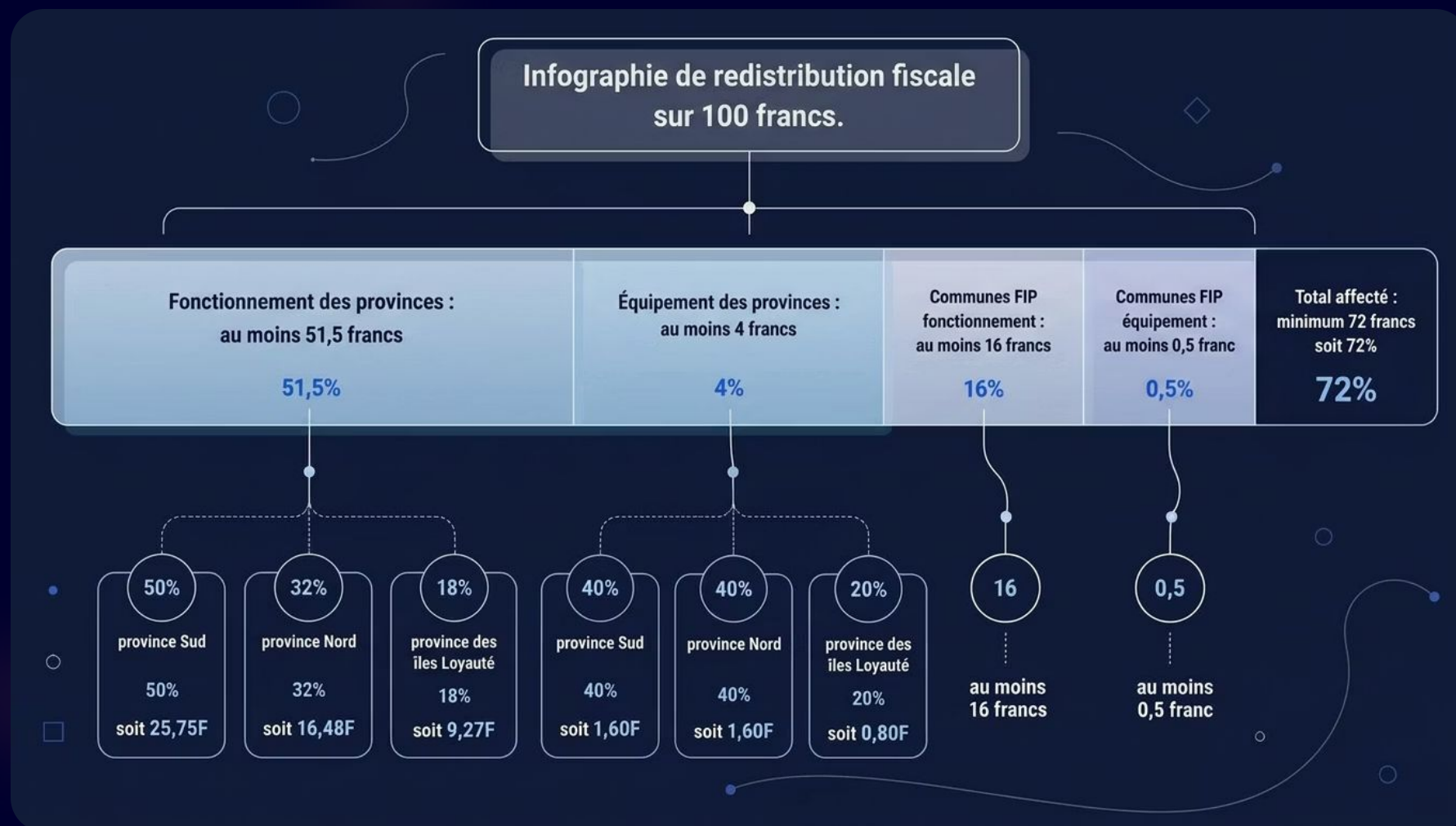
Le contrat organise la coopération financière, mais ne modifie pas les compétences de chacun.

☐ Convention, subvention ou contrat : le financement peut être partagé, mais la **responsabilité juridique** reste liée à la **compétence** de chaque collectivité.

Référence : article 210 de la loi organique pour les contrats de développement.



Redistribution fiscale : Une autre forme d'interaction



Pour aller plus loin

Merci de votre attention

« Espace élus »

Toutes les informations pratiques, les textes fondamentaux et les modèles sont disponibles depuis le site internet du congrès

<https://www.congres.nc/espace-elus/>

Ressources juridiques

Site du congrès · www.juridoc.gouv.nc · Kbox



Direction de l'assemblée et des affaires juridiques – Congrès de la Nouvelle-Calédonie